

1501172-78.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2101878/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17332929 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

895/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2101878 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501172-78.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501172-78.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2101878/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17332929 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

895/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2101878 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 895/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ VENDEMIATI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery Rocha

Vistos.

Consta da denúncia que, em 14 de abril de 2021, por volta das 11h00min, na Rua Santina Santuci Quadros, 580, Parque Abílio Pedro, nesta cidade e comarca de Limeira, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020), ANDRÉ VENDEMIATI, já qualificado à fl. 06, em atividade de tráfico ilícito, guardava e tinha em depósito, para serem entregues ao consumo de terceiros, 56 (cinquenta e seis) porções de cocaína, pesando aproximadamente 40g (quarenta gramas), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13/14).

Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fl. 20/23).

Laudo pericial definitivo de fls. 57/59.

Notificado o réu, a defesa apresentou resposta à acusação (fl. 86/87).

Em audiência realizada na data de 22 de março de 2022 foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e realizado o interrogatório do acusado. Nesta oportunidade o Ministério Público apresentou alegações finais oralmente pleiteando a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa apresentou alegações finais também oralmente requerendo a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fl. 24/26) e pelo Laudo pericial de exame químico toxicológico (fls. 125/127).

A autoria também restou satisfatoriamente demonstrada.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado confessou o exercício da traficância. Afirmou que estava passando por necessidades para sustentar seu filho recém-nascido e aceitou realizar algumas vendas, pelo que receberia uma comissão de R\$160,00.

A versão apresentada se coaduna com as primeiras declarações prestadas pelo acusado quando ouvido pela autoridade policial (fls. 07), oportunidade em que também confessou integralmente a prática delitiva.

A confissão do acusado vem referendada também pelas declarações uníssonas prestadas pelos guardas civis municipais José Ronaldo da Nóbrega e Tiago da Silva Martins, que realizaram sua prisão em flagrante, no sentido de que avistaram o acusado sentado na calçada em localidade conhecida como ponto de traficância, sendo que ao avistar a guarnição tentou se esconder em uma residência próxima, mas acabou sendo abordado e em sua posse foram localizados os 56 pinos de cocaína descritos na denúncia.

Assim, com base na prova colhida, aliada à materialidade delitiva, ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação.

Desse modo, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase tenho por compensada a agravante de ter sido o delito praticado durante o estado de calamidade pública com as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Deste modo, a pena permanece inalterada no mínimo legal.

Em terceira fase, verifico que o réu atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. De se registrar que o acusado é primário e não possui quaisquer outras anotações criminais, buscou mitigar sua culpabilidade confessando a prática delitiva desde o primeiro momento em que foi ouvido nos autos, além de não se ter localizado em sua posse grande quantidade ou variedade de entorpecentes, segundo os padrões desta Comarca, bem como, ausentes registros ou anotações que pudessem lhe vincular à organização criminosa. Assim, torno definitiva a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 168 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

O regime inicial, considerando a primariedade e a quantidade de pena aplicada será o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal.

No entanto, a pena privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de finais de semana, a serem fixadas pelo juízo da Execução, ambas pelo mesmo prazo da sanção corporal, pois se trata de medida plenamente justificável e socialmente recomendável, seguindo a disposição artigo 44 do Estatuto Repressivo.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANDRÉ VENDEMIATI, como incurso no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 1 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 168 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial ABERTO, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de finais de semana, ambas pelo mesmo prazo da sanção corporal.

Em razão do regime prisional ora fixado, faculto-lhe o direito de apelar em liberdade.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Limeira, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA